



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000307482

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001430-14.2017.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JEFERSON BRAS DE MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVO DE ALMEIDA (Presidente) e PÉRICLES PIZA.

São Paulo, 23 de abril de 2018

DINIZ FERNANDO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação Criminal n°:
0001430-14.2017.8.26.0544
Apelante: Jeferson Brás de Macedo
Apelado: Ministério Público
Origem: Jundiaí
Juiz de 1ª Instância: Dr. Clovis Elias Thamê

VOTO Nº 6.470

Apelação criminal. Lesões corporais leves. Crime perpetrado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Afastamento da incidência da Lei nº 11.340/06. Impossibilidade. Pleito absolutório ou de reconhecimento da forma culposa do crime. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade certas. Vítima que confirma ter sofrido agressões físicas praticadas pelo acusado, seu ex-companheiro, acarretando lesões corporais demonstradas pelo laudo pericial. Narrativa da ofendida reforçada pelo relato da testemunha presencial. Condenação mantida. Pena e regime bem dosados. Desprovemento do recurso.

1) Ao relatório da r. sentença de fls. 104/109, proferida em 12/09/2017, acrescento que a ação penal foi julgada **procedente** e o acusado **JEFERSON BRÁS DE MACEDO** condenado, como incurso no art. 129, § 9º, do CP, à pena de **03 meses** de detenção, em **regime aberto**, permitido o apelo em liberdade.

Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça. Conforme razões apresentadas, defende que não é caso de aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), eis que ausente **violência de gênero**, de maneira que a conduta descrita na denúncia tipificaria o delito previsto pelo **art. 129, caput, do CP**; assim, tratando-se de crime sujeito à ação pública condicionada à representação, a qual não foi apresentada pela ofendida, requer a **anulação** da r. sentença condenatória. No mais, sustenta



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

a **ausência de dolo** e persegue, conseqüentemente, a **absolvição**, ou mesmo a **desclassificação** do delito para a modalidade culposa (fls. 124/129).

Após as contrarrazões (fls. 139/143), a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 151/158).

É o relatório.

2) Nego provimento ao recurso.

Narra a denúncia (fls. 63/64) que em 02 de julho de 2017, por volta das 10h05min, na Rua Capitão João Xavier Dias da Costa, numeral 271, Jardim São Camilo, em Jundiaí, o réu JEFERSON **ofendeu a integridade corporal** da vítima E.R.P., sua ex-companheira, causando-lhe **lesões corporais de natureza leve**.

Segundo consta, vítima e réu possuem uma filha comum e encontravam-se separados. Na data dos fatos, a vítima acompanhada da filha dirigiu-se até a residência da avó paterna, onde reside JEFERSON.

Ocorre que, ao vislumbrar uma pequena escoriação na testa da filha, o réu passou a imputar a responsabilidade à vítima, que negou ter agredido a menina. Então, o réu passou a exigir que a vítima faltasse ao trabalho para procurar atendimento médico à filha. Quando E.R.P. ponderou que não havia necessidade de qualquer atendimento médico, o réu se enfureceu e investiu contra a vítima, **atingindo-a com socos nas costas e na cabeça**; não satisfeito, **muniu-se com uma faca, com o que golpeou a vítima na perna**.

A preliminar deve ser rejeitada.

Diversamente do que propõe a defesa, não é caso de se afastar, na espécie, a ocorrência de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Como bem sustentado pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões:

“Registre-se que o contexto em que praticadas as agressões é hábil



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

a configurar a violência doméstica e familiar contra a vítima. Decerto, JEFERSON agrediu sua ex- companheira, a ela infligindo lesões e sofrimento físico, no âmbito da unidade doméstica e de relação íntima de afeto (Lei n.º 11.340/2006, art. 5º, I e III). Perfeitamente caracterizada, portanto, a violência doméstica, sob a modalidade de violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal (Lei n.º 11.340/2006, art. 7º, I). Nesse cenário, afigura-se perfeitamente aplicável à espécie os dispositivos da Lei n.º 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha”.

Assim, como se verifica com nitidez, o crime foi cometido entre **ex-companheiros**, relacionando-se, portanto, ao âmbito da unidade doméstica e das relações íntimas de afeto, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.343/06, de modo a fazer incidir suas disposições protetivas.

Refutada a preliminar, no mérito, melhor sorte não socorre ao apelante.

A materialidade delitiva foi evidenciada, em especial, pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 51/52, o qual atesta as lesões corporais leves sofridas pela vítima (escoriação e lesão cortante), decorrentes da ação de agente cortante e contundente.

A autoria é também certa, e o mesmo seja dito sobre o dolo.

Nas investigações, a vítima foi ouvida e declarou que, na data dos fatos, seu ex-marido, o réu JEFERSON, notou uma pequena escoriação na testa da filha que possuem; diante disso, o réu queria que a criança fosse levada ao hospital, tendo então discordado dele, pois não havia agredido a menina. Na sequência, o réu, enervado com a resposta obtida, **atingiu-a com socos nas costas e cabeça** e, ainda, **pegou uma faca na cozinha e desferiu um golpe em sua perna** (fls. 09).

Silente nas investigações (fls. 10), o réu, em Juízo, admitiu que discutiu com a vítima e, durante o entrevero, **“chegou às vias de fato”**, tendo se munido de uma faca apenas para assustá-la; declinou que, quando foi golpear o sofá com o instrumento, acabou atingindo a vítima porque ela repentinamente levantou uma das pernas (fls. 102).

Ouvida em Juízo, a mãe do réu narrou que seu filho e a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

vítima mantiveram uma união estável por cerca de 02 anos, que resultou no nascimento de uma filha. Acrescentou que, por ocasião dos fatos, a criança apresentava um “galo” enorme na testa e o réu, ao se inteirar da situação, discordou da decisão da vítima de ir trabalhar em vez de prover atendimento médico à menina. Segundo a testemunha, **“o réu, então, em meio à discussão, agrediu E. sem que ela provocasse ou revidasse”** (fls. 101).

Mais não é preciso dizer.

A versão da vítima e da testemunha – que por sinal é genitora do réu – demonstram que JEFERSON agiu com dolo, ou seja, desferiu golpes contra E.R.P. com o **claro objetivo de lesioná-la**, tanto que, dentre as investidas, **valeu-se inclusive de uma faca**, produzindo um corte na perna dela.

Não se mostra crível, em tempo, a versão dada pelo réu, no sentido de que iria golpear o sofá com a faca e acabou por atingir a vítima acidentalmente. E ainda assim, a despeito desta tentativa de justificação, o acusado não negou os socos desferidos contra a vítima.

Em crimes como o presente, **a palavra da vítima deve ser valorizada**, pois as ações dos infratores deliberadamente se limitam a restrito círculo de convivência, longe dos olhares de terceiros. No mais, a credibilidade da palavra empenhada em Juízo não diminui em razão da simples condição de vítima, vigorando a presunção de que esta é idônea, até eventual prova em contrário.

Certa a condenação, as penas foram dosadas **no mínimo legal** e não comportam reparos. O regime escolhido é o **aberto**, coerente às características do caso concreto e aos predicados pessoais do acusado, primário sem antecedentes (fls. 28).

3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
 Relator